



PUTUSAN

Nomor 1559 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LILA DARMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan KH. A. Dahlan, Nomor 47, RT 009, RW 002, Kelurahan Mangun Kusuman Tegal, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah,
 2. **INDRA PRASETIATIE**, bertempat tinggal di Jalan Cikalang, Nomor 20, RT 001, RW 031, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah,
 3. **BOY SUKANDA**, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air, Nomor 33, RT 013, RW 002, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
 4. **JULIATI ANGGRAENI**, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo, Nomor 36, RT 002, RW 002, Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah,
 5. **SOEERAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Wiraatmaja, Nomor 34, RT 004, RW 003, Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah,
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferry Purnomno, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ferry Purnomo, S.H. & *Partners*, beralamat di Jalan Brig. Jend. Katamso, Nomor 8 C, Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2023



L a w a n

RAHARJO WIBOWO alias TAN LIONG GWAN, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, Nomor 20, Kelurahan Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tegal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 562 tersebut;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 562, seluas 159 m², atas nama 1. Liem Chiao Pek, 2. Liem Chiao Sin, 3. Liem Chiu (Tjioe) In, 4. Liem Chiu (Tjioe) Gwat, 5. Liem Chiu (Tjioe) Kwie, terletak di D.I. Panjaitan, Nomor 24, Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Nie Khong Yan,
 - Sebelah selatan : Jalan Raya D.I. Panjaitan Tegal,
 - Sebelah timur : Liem Tjeng Tie/Kwie Lin (istri),
 - Sebelah barat : Ong Gwan/May Ing,adalah merupakan objek sengketa sebagai harta peninggalan/warisan dari 1. Liem Chiao Pek, 2. Liem Chiao Sin, 3. Liem Chiu (Tjioe) In, 4. Liem Chiu (Tjioe) Gwat, 5. Liem Chiu (Tjioe) Kwie yang harus dibagi;
5. Menetapkan objek sengketa tersebut di atas agar dibagikan kepada Para Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum waris perdata yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk secara sukarela membagi secara natural/fisik terhadap objek sengketa

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2023



tersebut, apabila perlu dengan bantuan alat negara;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tegal atas objek sengketa tersebut;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat agar memberikan ganti rugi immateril sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus tidak sah;
2. Gugatan *error in persona*;
3. Gugatan tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tegal telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tgl, tanggal 3 Agustus 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 562 tersebut;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 562, seluas 159 m², atas nama 1. Liem Chiao Pek, 2. Liem Chiao Sin, 3. Liem Chiu (Tjioe) In,

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2023



4. Liem Chiu (Tjioe) Gwat, 5. Liem Chiu (Tjioe) Kwie, terletak di D.I. Panjaitan, Nomor 24, Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Nie Khong Yan,
- Sebelah selatan : Jalan Raya D.I. Panjaitan, Tegal,
- Sebelah timur : Liem Tjeng Tie/Kwie Lin (istri),
- Sebelah barat : Ong Gwan/May Ing,

adalah merupakan objek sengketa sebagai harta peninggalan/warisan dari

1. Liem Chiao Pek, 2. Liem Chiao Sin, 3. Liem Chiu (Tjioe) In, 4. Liem Chiu (Tjioe) Gwat, 5. Liem Chiu (Tjioe) Kwie, yang harus dibagi;

5. Menetapkan objek sengketa tersebut di atas agar dibagikan kepada Para Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum waris perdata yang berlaku;

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk secara sukarela membagi secara natural/fisik terhadap objek sengketa tersebut, apabila perlu dengan bantuan alat negara;

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 460/PDT/2022/PT SMG, tanggal 7 Desember 2022, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tgl, tanggal 3 Agustus 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 460/PDT/2022/PT SMG *juncto* Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 562 tersebut;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 562, seluas 159 m², atas nama 1. Liem Chiao Pek, 2. Liem Chiao Sin, 3. Liem Chiu (Tjioe) In, 4. Liem Chiu (Tjioe) Gwat, 5. Liem Chiu (Tjioe) Kwie, terletak di D.I. Panjaitan, Nomor 24, Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Nie Khong Yan,
 - Sebelah selatan : Jalan Raya D.I. Panjaitan, Tegal,

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Liem Tjeng Tie/Kwie Lin (istri),
- Sebelah barat : Ong Gwan/May Ing,

adalah merupakan objek sengketa sebagai harta peninggalan/warisan dari

1. Liem Chiao Pek, 2. Liem Chiao Sin, 3. Liem Chiu (Tjioe) In, 4. Liem Chiu (Tjioe) Gwat, 5. Liem Chiu (Tjioe) Kwie yang harus dibagi;

5. Menetapkan objek sengketa tersebut di atas agar dibagikan kepada Para Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum waris perdata yang berlaku;

6. Menetapkan siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan;

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk secara sukarela membagi secara natural/fisik terhadap objek sengketa tersebut, apabila perlu dengan bantuan alat negara;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon diberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tegal tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 562 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 1984 bukan merupakan tanah warisan, tetapi tanah negara, dikarenakan tanah objek

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa tersebut telah habis masa berlakunya pada tahun 2004 dan tidak diperpanjang oleh pemegang hak dalam hal ini para pihak dalam perkara *a quo*, sehingga status tanah kembali ke negara atau menjadi tanah negara;

- Bahwa dengan demikian terbukti Para Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mempunyai hak terhadap tanah objek sengketa, dimana objek *a quo* merupakan tanah negara, sehingga para pihak dalam perkara *a quo* tidak mempunyai *legal standing* terhadap tanah objek sengketa, maka gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: LILA DARMAWAN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. LILA DARMAWAN, 2. INDRA PRASETIATIE, 3. BOY SUKANDA, 4. JULIATI ANGGRAENI, 5. SOEERAWATI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2023



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)